

มีรายละเอียดดังนี้ (๑) กรณีหลักเขตที่ดินเดิมอยู่ครบ ไม่ต้องสอบถามเจ้าของที่ดินข้างเคียง และ (๒) ถ้ามีการปักหลักเขตที่ดินใหม่แทนหลักเขตที่ดินเก่าที่สูญหายหรือปักหลักเขตที่ดินแบ่งแยกบนแนวเขตโฉนดที่ดินเดิม หากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านที่เกี่ยวข้องในการปักหลักเขตที่ดินไม่มาระวังชี้แนวเขต ให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงแปลงนั้นทราบตามแบบ ท.ด. ๓๘ ค. ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ร้อยโท ช. ได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินพิพาททั้งสามแปลงในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งในวันรังวัด ร้อยโท ช. ได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการรังวัด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้นำรายงานการรังวัดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ไปประกอบการรังวัดในครั้งนี้ด้วย ผลการรังวัดปรากฏว่า ได้รูปแผนที่และเนื้อที่คงเดิม หลักเขตเก่าอยู่ครบระยะเท่าเดิมทั้ง ๓ แปลง ตรงกับรายการรังวัดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบถามเจ้าของที่ดินข้างเคียงแต่อย่างใด กรณีย่อมถือได้ว่าการรังวัดสอบเขตดังกล่าวได้ดำเนินการตามที่มาตรา ๖๙ ทวิวรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๐๕๒๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ กำหนดไว้ อันเป็นการรังวัดสอบเขตที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะอ้างว่าได้รังวัดตามแนวการรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีได้นำเนื้อที่ส่วนที่อยู่ในน้ำลึกมารวมด้วย ก็เป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีพยานหลักฐานยืนยัน จึงไม่อาจรับฟังได้

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๕๕ ได้แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖.๖๔ เมตร และหลังจากมีการก่อสร้างถนนกว้าง ๖ เมตรเสร็จแล้ว ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่า มีการแบ่งหักที่ดินโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวอีก ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๕๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๕๖ หลังจากได้มีการก่อสร้างถนนกว้าง ๖ เมตร เสร็จแล้ว ได้แบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑ เมตร และกว้าง ๒ เมตร ถึง ๓ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ตามลำดับ ซึ่งการรังวัดสอบเขตที่ดินและการรังวัดแบ่งหักที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามอยู่ในแนวเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้อุทิสให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อก่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์ การก่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิได้รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พินาศยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๓/๒๕๕๘)

๔.๒ การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน

ในการรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิม แม้จะเกิดเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้ปกครองท้องที่คัดค้านแนวเขตด้านที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ แต่หากเป็นกรณีที่ศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาตามยอมให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินและจดทะเบียน

โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของโจทก์ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอ โดยให้รังวัดแบ่งแยกที่ดินตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแผนที่วิวาทที่จัดทำขึ้นตามคำสั่งศาล ซึ่งแผนที่วิวาทนั้นกำหนดขอบเขตที่ดินที่ต้องแบ่งแยกที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอไว้แล้วด้วย เจ้าพนักงานที่ดินย่อมสามารถยึดโยงจากหลักเขตที่ดินดังกล่าวที่ไม่มีการคัดค้านแนวเขตที่ดิน เพื่อออกโฉนดที่ดินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ การที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ดำเนินการเช่นว่านี้ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ว. (ผู้ร้องสอด) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ จำนวนเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวจากผู้ร้องสอด เป็นจำนวนเนื้อที่ ๓ ไร่ และเมื่อผู้ฟ้องคดีชำระเงินจนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ร้องสอดได้นำหลักฐานโฉนดที่ดินดังกล่าวไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่ได้ตกลงซื้อขายกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากผู้ร้องสอดมีข้อพิพาทกับผู้ปกครองท้องที่ในเรื่องการกันเขตทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศตะวันออก ทำให้ยังไม่ดำเนินการแบ่งแยกที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ร้องสอดเป็นจำเลยต่อศาลยุติธรรม ฐานผิดสัญญาซื้อขาย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลโดยตกลงยินยอมแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ เนื้อที่ ๓ ไร่ ตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแผนที่วิวาทที่จัดทำขึ้นตามคำสั่งศาล และให้รังวัดยกเว้นที่ดินด้านทิศตะวันออกเนื้อที่กว้าง ๖ เมตร และยาวตลอดแนว เพื่อทำเป็นถนนสำหรับผู้ร้องสอดใช้เข้าออกสู่ถนนสาธารณะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดตกลงยินยอมจะไปดำเนินการจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินบางส่วนของตนเพื่อให้อีกฝ่ายใช้เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไปยินยอมให้ถือเอาสัญญาประนีประนอมยอมความตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของฝ่ายนั้น และยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการได้ไปฝ่ายเดียว ศาลยุติธรรมมีคำพิพากษตามยอม ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดจึงยื่นคำขอจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม (มีค่าตอบแทน) ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในสารบัญญัติจดทะเบียนท้ายโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ และยื่นขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าว โดยจำกัดเนื้อที่ดินไว้ ๓ ไร่ เพื่อเป็นของผู้ฟ้องคดี ส่วนแปลงคงเหลือมีเนื้อที่จำนวนเท่าใดให้เป็นของผู้ร้องสอดซึ่งในวันรังวัดผู้ร้องสอดไม่ได้เข้าร่วมนำรังวัดด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงถือคำพิพากษตามยอมแทนการแสดงเจตนาของผู้ร้องสอดดำเนินการรังวัดจนแล้วเสร็จ แต่ผู้ร้องสอดได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีในภายหลังว่า ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดไม่ถูกต้อง ขอให้ทำการรังวัดใหม่โดยกันเขตทางสาธารณประโยชน์เหลือประมาณ ๒ เมตร จากเดิมกันเขตทางสาธารณประโยชน์ไว้ ๔ เมตร ในการรังวัดครั้งใหม่ปรากฏว่า ผู้ร้องสอดประสงค์ให้กันเขตทางกว้าง ๒ เมตร แต่ผู้ปกครองท้องที่



ขอให้กันเขตทางกว้าง ๔ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงทำการไถ่เปลี่ยน แต่ไม่อาจตกลงกันได้ จึงจัดทำบันทึกถ้อยคำฉบับลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงบันทึกถ้อยคำ และให้นำสำเนาคำฟ้องไปยื่นเป็นหลักฐานต่อผู้ถูกฟ้องคดี หากไม่ดำเนินการ สำนักงานที่ดินจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมและจะพิจารณาดำเนินการยกเลิกเรื่องรังวัด ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องคดีต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งตามหนังสือ ที่ สป ๐๐๑๙/ร. ๑๐๙๓๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเวลาได้ล่วงเลยเกินเก้าสิบวันแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีและคู่กรณีไม่ได้นำสำเนาคำฟ้องไปมอบให้เจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่มีการฟ้องต่อศาล จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ จะได้ยกเลิกคำขอแบ่งกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีตามความประสงค์ต่อไป ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามบันทึกถ้อยคำฉบับลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ และตามคำสั่งตามหนังสือที่ สป ๐๐๑๙/ร. ๑๐๙๓๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งขอให้ศาลสั่งให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงแบ่งแยกออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่ได้ตกลงซื้อขายกันจำนวนเนื้อที่ ๓ ไร่ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตครบทุกด้านและไม่ปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องในการรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิม ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากแผนที่วิวาทที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำขึ้นตามคำพิพากษามาตามยอมของศาลยุติธรรม ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ มีรูปแปลงที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านทิศตะวันออกของที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ตลอดความยาวของแปลงที่ดิน ในแผนที่วิวาทแสดงขอบเขตที่ดินเนื้อที่ ๓ ไร่ ที่ต้องแบ่งแยกจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยส่วนที่แบ่งแยกเป็นส่วนของที่อยู่ทางทิศใต้ของแปลงที่ดินและด้านทิศตะวันออกของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ ติดทางสาธารณประโยชน์ตลอดแนว ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านทิศตะวันออกนี้ยินยอมให้กันเขตทางสาธารณประโยชน์ไว้แล้ว และแผนที่วิวาทนั้นกำหนดขอบเขตที่ดินเนื้อที่ ๓ ไร่ ที่ต้องแบ่งจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดียอมสามารถยึดโยงจากหลักเขตที่ดินดังกล่าวที่ไม่มีการคัดค้านแนวเขตที่ดิน เพื่อออกโฉนดที่ดินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ เนื้อที่ ๓ ไร่ ให้เป็นของผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษามาตามยอมของศาลยุติธรรมได้ และกรณีเหตุขัดข้องที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าไม่สามารถดำเนินการแบ่งแยกที่ดินได้นั้น ก็เกิดจากผู้ร้องสอดไม่สามารถตกลงเกี่ยวกับแนวเขตทางสาธารณประโยชน์กับผู้ปกครองท้องที่ในฐานะผู้ดูแลรักษา

ทางสาธารณประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ร้องสอดและผู้ปกครองท้องถิ่นที่จะต้องไปว่ากล่าวกันต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำการไกล่เกลี่ย แต่ไม่อาจตกลงกันได้ จึงจัดทำบันทึกถ้อยคำลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ได้มีการลงบันทึกถ้อยคำและนำเสนอคำฟ้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีไว้เป็นหลักฐานว่า ได้มีการฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งตามหนังสือที่ สป ๐๐๑๙/ร. ๑๐๙๓๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเวลาได้ล่วงเลย เกินเก้าสิบวันแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีและคู่กรณีไม่ได้นำเสนอคำฟ้องไปมอบให้เจ้าหน้าที่ ไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่มีการฟ้องต่อศาล จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ จะได้ยกเลิก คำขอแบ่งกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีตามความประสงค์ต่อไปนั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คำพิพากษาตามยอมของศาลยุติธรรมซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วย่อมผูกพันผู้ร้องสอด ในฐานะคู่ความต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๕^{๕๐} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีสามารถรังวัดแบ่งแยกที่ดินโดยยึดโยงจากหลักเขตที่ดิน ดังที่กล่าวมาแล้วเพื่อดำเนินการแบ่งแยกที่ดินเนื้อที่ ๓ ไร่ ออกมาจากที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๖๙๕ ได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมและออกโฉนดที่ดิน ส่วนที่แบ่งแยก พร้อมทั้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษตามยอม ของศาลยุติธรรม กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดี ดำเนินการออกโฉนดที่ดินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเนื้อที่ ๓ ไร่ ที่รังวัด แบ่งกรรมสิทธิ์รวมจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๙๕ ตามคำพิพากษตามยอมของศาลยุติธรรม ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๕๑/๒๕๕๘)

^{๕๐} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๑๔๕ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และการพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง นับตั้งแต่วันที่ ได้พิพากษาหรือมีคำสั่ง จนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรือดลเสีย ถ้าหากมี

ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใช้คำพิพากษาบังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณา ของศาลด้วยก็ดี คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอก เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๒ (๑), ๒๔๕ และ ๒๗๔ และในข้อต่อไปนี้

(๑) คำพิพากษาเกี่ยวกับฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคล หรือคำสั่ง เรื่องล้มละลายเหล่านี้ บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกก็ได้

(๒) คำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใด ๆ เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยัน แก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า



๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๕.๑ การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์

การที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการก่อสร้างคลองส่งน้ำตัดผ่านที่ดินของตน รวมทั้งยังได้เข้าร่วมการรังวัดและดำเนินการขอจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินส่วนดังกล่าวให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ย่อมถือได้ว่า เจ้าของที่ดินแสดงเจตนาอุทิศที่ดินส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ และถือว่าการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินส่วนดังกล่าวให้เป็นที่สาธารณประโยชน์เป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าของที่ดินแล้ว ทำให้ที่ดินส่วนดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แม้ภายหลังประชาชนจะมีได้ใช้ประโยชน์จากคลองส่งน้ำแห่งนี้ ความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็มิได้สูญสิ้นไป เจ้าของที่ดินเดิมจะครอบครองที่ดินส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำเป็นเวลานานเท่าใดก็ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือเอาที่ดินดังกล่าวกลับคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้อีก ดังนั้นตราบใดที่ยังไม่มีการถอนสภาพที่ดินดังกล่าวจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ ทางราชการก็ย่อมไม่สามารถโอนที่ดินคืนให้แก่เจ้าของที่ดินได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๐๖ ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้ยกที่ดินบางส่วนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายวัดเกาะ-อำเภอเมืองสุโขทัย (๑๑๙๕) ต่อมา มีสมาชิกสภาจังหวัดกำหนด ผู้ใหญ่บ้านมาเจรจาขอให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าวยินยอมให้ทางราชการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงใช้น้ำในการเกษตร โดยผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมให้กรมชลประทานก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามโครงการน้ำใต้ดิน (คลองส่งน้ำคลองลอย) ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีขนานคู่ไปกับทางหลวงสายดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ขอจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดที่ดินข้างต้นในนามเดิม จำนวน ๔ แปลง และจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน ๑ แปลง โดยที่ดินที่แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์มีสภาพเป็นทางหลวงแผ่นดินและคลองส่งน้ำ ต่อมา ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควได้มีมติให้ยกเลิกคลองส่งน้ำดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอคืนที่ดินส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า

ที่ดินดังกล่าวตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและขอให้ดำเนินการแก้ไขรายการจดทะเบียนดังกล่าวตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่ดำเนินการให้ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ที่ดินพิพาทไม่มีสภาพเป็นคลองส่งน้ำ แต่ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินดังกล่าวยอมตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน แม้ว่าทางราชการจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนนั้นทั้งหมด ก็ไม่ทำให้สภาพความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสูญสิ้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการแบ่งหักที่ดินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องการให้รังวัดแบ่งหักเฉพาะส่วนที่เป็นทางหลวงแผ่นดินเท่านั้น มิได้มีความประสงค์จะให้รังวัดที่ดินส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำเพื่อให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่คืนที่ดินส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่คืนที่ดินในส่วนที่แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ (คลองส่งน้ำ) และขอให้คืนเฉพาะส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ทางราชการก่อสร้างคลองส่งน้ำตัดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าไม่สามารถใช้ที่ดินส่วนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตนเองได้ อีกทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวก็เพื่อให้เกษตรกรที่มีที่ดินบริเวณที่คลองส่งน้ำตัดผ่านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน กรณีจึงเล็งเห็นได้ว่า เมื่อคลองส่งน้ำตัดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับประโยชน์จากคลองส่งน้ำดังกล่าว อันเป็นการสมประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการได้ใช้ประโยชน์จากคลองส่งน้ำดังกล่าวแล้ว ประกอบกับต่อมาผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนแบ่งหักที่ดินส่วนดังกล่าวให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ จึงพึงได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาอุทิศที่ดินส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำดังกล่าวให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ทำให้ที่ดินส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่ผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนาอุทิศให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ แม้ว่าหลังจากที่คลองส่งน้ำดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จ จะมีปัญหาท่อแตกจนน้ำซึมท่วมไร่นาของราษฎร อันเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกคลองส่งน้ำดังกล่าว ทำให้ประชาชนมิได้ใช้ประโยชน์คลองส่งน้ำแล้วก็ตาม แต่เมื่อคลองส่งน้ำดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็มิได้สูญสิ้นไป แม้ผู้ฟ้องคดีจะครอบครองที่ดินพิพาทดังกล่าวเป็นเวลานานเท่าใด ก็ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือเอาที่ดินส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำกลับคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีได้อีก ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีการถอนสภาพการเป็น



สาธารณสมบัติของแผ่นดินในที่ติดดังกล่าวตามที่มาตรา ๘^{๔๑} แห่งประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไว้ กรณีจึงไม่สามารถโอนที่ดินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ในการรังวัดที่ดินแบ่งแยกโฉนดที่ดินในนามเดิมและแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้นำชี้แนวเขต โดยช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัยทำการรังวัดตามที่ทุกฝ่ายนำชี้ ซึ่งภายหลังจากที่ได้ทำการรังวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิม จำนวน ๔ แปลง และแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ ประกอบด้วยที่ดินส่วนที่เป็นทางหลวงแผ่นดินสายวัดเกาะ-อำเภอเมืองสุโขทัย (๑๑๙๕) และที่ดินส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๗ ^๖/_{๑๐} ตารางวา กรณีจึงเห็นได้ว่า การรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินพิพาทและการจดทะเบียนแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ร่วมดำเนินการรังวัดตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ มีเจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดดำเนินการตามการนำชี้ของผู้ฟ้องคดี ผู้แทนนายช่างแขวงทางหลวงสุโขทัยและเจ้าของที่ดินข้างเคียงเข้าร่วมระวางแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตด้วยแล้ว การรังวัดและจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินพิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์จึงเป็นการดำเนินการถูกต้องตามมาตรา ๖๙ ทวิ และมาตรา ๗๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบข้อ ๕ ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก

^{๔๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๘ บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อำนาจหน้าที่ดังว่านี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ได้

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอำนาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

(๒) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้ หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน ให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนำไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย

และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ แล้ว ไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธการคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยให้เหตุผลว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๐๕/๒๕๕๘)

กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ดำเนินการขอรังวัดแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ และขอจดทะเบียนแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ โดยลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องด้วยตนเองในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ย่อมเป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าเจ้าของที่ดินประสงค์อุทิศที่ดินแปลงพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ในการนี้ หากไม่ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินได้โต้แย้งคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินในทันทีว่าการดำเนินการรังวัดแบ่งแยกตามคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าพนักงานที่ดินกระทำการโดยมิชอบ หรือมีเจตนาทุจริตหลอกลวงให้เจ้าของที่ดินแสดงเจตนาในการแบ่งหักทางสาธารณประโยชน์โดยสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมอันตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีย่อมต้องถือว่าการแสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์มีผลสมบูรณ์ ทำให้ที่ดินนั้นตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน การที่เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์ จึงเป็นไปตามเจตนาของเจ้าของที่ดิน มิได้เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๗๗๔ ได้มอบอำนาจให้สามีของตนไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิม ๕ แปลง และแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ ๑ แปลง ช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองได้ไปทำการรังวัดแบ่งแยก ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมโดยออกเป็นโฉนดที่ดินแปลงแยกจำนวน ๕ แปลง และจดทะเบียนหักทางสาธารณประโยชน์ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๗๗๔ ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินแปลงคงเหลือตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำขอ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือทั้ง ๖ แปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และหลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งหัก



ทางสาธารณประโยชน์ในโฉนดที่ดินแปลงคงเหลือ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำขอแบ่งแยกเป็นทางสาธารณประโยชน์ไปด้วยความเข้าใจผิด ไม่ตรงตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากมีสัญญาจะซื้อขายระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๒๒ ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แบ่งแยกที่ดินเป็น ๗ แปลง โดยส่วนที่อยู่ตรงกลางให้เป็นทางเดินส่วนบุคคล มิได้เจตนาให้แบ่งแยกเป็นทางสาธารณประโยชน์ ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มีหนังสือส่งเรื่องให้อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองว่า ในการจดทะเบียนแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามระเบียบและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ได้สอบสวนสิทธิความสามารถ และเจตนาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอรังวัด ลงชื่อรับรองแผนที่และจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินด้วยตนเอง ประกอบกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้คัดค้านว่าเคยใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นทางสัญจรเข้าออกตั้งแต่ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ และจังหวัดอ่างทองมีความเห็นว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะโอนแก่กันได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งไม่เพิกถอนหรือแก้ไขรายการจดทะเบียนประเภทแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ในโฉนดที่ดินดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่ง แต่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่เพิกถอนการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันดำเนินการรังวัดแบ่งแยกและออกโฉนดที่ดินส่วนที่ถูกแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ให้เป็นทางส่วนบุคคล

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการดำเนินการตั้งแต่ในชั้นยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมและคำขอแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ การลงลายมือชื่อในใบรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง รวมไปถึงการลงลายมือชื่อรับรองแผนที่ตามแผนที่กระดาษาบาง (ร.ว. ๙) มีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการรังวัดแบ่งแยกตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจำลองแผนที่โดยแบ่งแยกที่ดินแปลงแยกออกเป็น ๕ แปลง และแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ ๑ แปลง โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องของแผนที่ในกระดาษาบาง (ร.ว. ๙) ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๒ พร้อมทั้งรับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจรูปแผนที่นี้แล้วเห็นว่า

ตามที่เจ้าพนักงานได้ทำการรังวัดมานั้นถูกต้อง ตรงกับความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการแล้ว” ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมโดยแบ่งเป็นโฉนดที่ดินแปลงแยก ๕ แปลง และแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์จากโฉนดที่ดินแปลงคงเหลือ ๑ แปลง ข้อเท็จจริงดังกล่าว ย่อมแสดงถึงเจตนาโดยชัดแจ้งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ประสงค์อุทิศที่ดินแปลงพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ และเมื่อพิจารณาโฉนดที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือทั้ง ๖ แปลง ปรากฏชัดเจนว่ามีการแบ่งหักที่ดินส่วนหนึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว อีกทั้ง ภายหลังจากการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมและแบ่งหักทางสาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้จดทะเบียนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือทั้ง ๖ แปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๓ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้โต้แย้งคัดค้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าการดำเนินการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมตามคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องแต่อย่างใด ซึ่งโดยวิญญูชน หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการดำเนินการไม่ถูกต้อง ก็ย่อมต้องทักท้วงต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทันทีที่รู้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกลับมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งหักทางสาธารณประโยชน์ในโฉนดที่ดินพิพาทซึ่งเป็นระยะเวลาที่ห่างจากวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รู้ถึงเหตุแห่งการเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโฉนดที่ดินดังกล่าวถึง ๒๔ ปี ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เพียงพอจะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีเจตนาจะแบ่งแยกที่ดินพิพาทส่วนหนึ่งให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใด ๆ ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการโดยมิชอบ มีเจตนาทุจริตหลอกลวงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แสดงเจตนาในการแบ่งหักทางสาธารณประโยชน์โดยสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมอันตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๖^{๕๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ซึ่งมีผลสมบูรณ์แล้ว ทำให้ที่ดินนั้นตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมและแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ในโฉนดที่ดินพิพาทตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง^{๕๓} ประกอบมาตรา ๗๑^{๕๔}

^{๕๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๖ การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ

ความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม และความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น

^{๕๓-๕๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเป็นไปตามเจตนาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และมีได้เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องดำเนินการสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งปฏิเสธไม่เพิกถอนหรือแก้ไขรายการจดทะเบียนประเภทแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๖/๒๕๕๙)

๕.๒ การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับที่ดินซึ่งได้มาโดยมรดก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๓ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม

นายช่างรังวัดและเจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรังวัดที่ดิน และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามวิสัย และพฤติการณ์ เพื่อให้การรังวัดและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามความจริงและตรงตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำขอ การที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมิได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอจนทำให้การรังวัดออกโฉนดที่ดินและการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้มีการระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหน้าโฉนดที่ดินสลับเปลี่ยนกัน และจำนวนเนื้อที่ของที่ดินแปลงที่ครอบครองอยู่จริงกับเนื้อที่ของที่ดินตามที่ระบุในโฉนดที่ดินไม่ถูกต้องตรงกัน ซึ่งต่อมาเมื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้นำโฉนดที่ดินไปจำหน่ายเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ และภายหลังอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้แก้ไขโฉนดที่ดินและรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส่งผลให้โฉนดที่ดินดังกล่าวถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีจำนวนเนื้อที่ลดลง ทำให้สิทธิในการบังคับชำระหนี้

(๑) เจ้าพนักงานที่ดินหรือผู้ทำการแทนสำหรับที่ดินในเขตที่มีสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินสาขา และเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือที่มีใบไต่สวนหรือสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินดังกล่าวนั้นรวมกับที่ดิน

(๒) นายอำเภอหรือผู้ทำการแทน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหรือผู้ทำการแทนสำหรับที่ดิน หรือสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้น สำหรับกรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (๑)

มาตรา ๗๙ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินแล้วประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินเป็นบางส่วน ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน เมื่อได้รังวัดแบ่งแยกเสร็จแล้ว ถ้าจะต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็ให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเสียก่อน แล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ให้

ฯลฯ

ฯลฯ



จำนองลดลงบางส่วน กรณีย่อมถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้รับจำนอง กรณีที่ดินจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ได้รับจำนองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๕ จำนวนเนื้อที่ ๕๑^๙/_{๑๐๐} ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้างของนาง ช. ไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่นาง ช. ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาง ช. ต่อศาลแพ่ง ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ ให้ยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๕ พร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ ต่อมา ผู้ถือกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๖ ได้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน เพื่อขอให้ตรวจสอบที่ดินที่ตนถือกรรมสิทธิ์ เนื่องจากที่ดินที่ตนครอบครองและอยู่อาศัยไม่ตรงกับหลักฐานโฉนดที่ดินที่ชื่อมา ผลการตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี (กรมที่ดิน) ได้ดำเนินการรังวัดและจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๔๒๖ ไม่ตรงกับการครอบครองและเจตนาที่แท้จริงของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ทำให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๗ รวม ๔ ฉบับมีการจดทะเบียนคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามตำแหน่งที่ดิน รวมทั้งทำให้การจดทะเบียนในลำดับต่อมาภายหลังการแบ่งแยกของโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวคลาดเคลื่อนไปด้วย อธิบดีกรมที่ดินจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ออกคำสั่งให้แก้ไขรายการจดทะเบียนและโฉนดที่ดินข้างต้น ซึ่งในกรณีของนาง ช. แก้ไขจากผู้ถือครองกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๕ จำนวนเนื้อที่ ๕๑^๙/_{๑๐๐} ตารางวา เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๖ จำนวนเนื้อที่ ๔๔^๓/_{๑๐๐} ตารางวา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากการแก้ไขรายการจดทะเบียนดังกล่าว เนื่องจากส่งผลให้หลักทรัพย์ที่นาง ช. นำมาจำนองเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้มีเนื้อที่ลดลงจำนวน ๗^๖/_{๑๐๐} ตารางวา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าเสียหายเป็นเงิน ๑๖๙,๕๑๑.๒๓ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นจำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

นายช่างรังวัดและเจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีในการรังวัดและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจะต้องกระทำโดยใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจักต้องมีตามวิสัย



และพฤติการณ์ในการรังวัดออกโฉนดที่ดินและการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินให้ถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ขอ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นก็พบว่า การจัดทำรูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) ในชั้นการรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๔๒๖ ออกเป็นแปลงย่อยเพื่อประกอบการจดทะเบียน ได้บรรยายการแบ่งแยกกลับทิศ ผิดไปจากบันทึกถ้อยคำในแบบ ท.ด. ๑๖ ของผู้ขอ พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานรังวัดและงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยเฉพาะ และสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นว่านี้ได้ แต่กลับมิได้ใช้หรือใช้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอ ทำให้การจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามคำขอ ระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหน้าโฉนดที่ดินสลับแปลงกัน และจำนวนเนื้อที่ของที่ดินแปลงที่ครอบครองอยู่กับเนื้อที่ของที่ดินตามที่ระบุในโฉนดที่ดินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง จนเป็นเหตุให้ต่อมาอธิบดีกรมที่ดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๑^{๕๕}

^{๕๕} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑)

พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๑ เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้

ก่อนที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอำนาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารที่ได้จากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดทะเบียนรายการทะเบียนสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ

การสอบสวนตามวรรคสองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและสั่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ให้มีคำสั่งให้ทำการสอบสวน ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น

การดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์มา ให้ถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นสูญหาย และให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดำเนินการต่อไป

ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดเจนและผู้มีส่วนได้เสียยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วมีคำสั่งให้แก้ไขโฉนดที่ดินและรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน แปลงดังกล่าว ส่งผลให้โฉนดที่ดินแปลงที่จำนองเป็นประกันกับผู้ฟ้องคดีถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้มีจำนวนเนื้อที่ลดลง มูลค่าทรัพย์สินจำนองซึ่งคำนวณตามจำนวนเนื้อที่ย่อมต้องลดลงไปด้วย ทำให้สิทธิในการบังคับชำระหนี้จำนองของผู้ฟ้องคดีลดลงบางส่วน กรณีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสังกัดอยู่จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๕๖} แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ส่วนการพิจารณาว่าพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีดังกล่าวเพียงใดนั้น จะต้องพิจารณาจากราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นหลักประกันที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ เมื่อปรากฏว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๗๖ ที่สลับแปลงกัน มีสภาพทำเลที่ตั้งไม่ต่างกัน การที่ที่ดินสลับแปลงกันมิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายในกรณีอื่น นอกจากที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีรับจำนองไว้มีเนื้อที่ลดลงเท่านั้น จึงควรนำราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของทางราชการ ซึ่งประเมินไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ราคาตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท อันเป็นราคาที่ซื้อขายในขณะจดทะเบียนจำนอง เป็นประกัน มาคำนวณความเสียหายได้ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด เนื่องจากเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่ดินที่นาง ช. ซื้อจากผู้ขาย และไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่ดินแปลงพิพาทกันในราคาเท่าใด อีกทั้ง ความเสียหายมิได้เกิดขึ้นจาก

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๕๖} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ปล่อยเงินกู้สูงกว่าหลักประกันเกินความจริง เพราะการปล่อยเงินกู้มากหรือน้อยไม่ได้พิจารณาเพียงราคาทรัพย์สินจำนองเท่านั้น แต่ยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่ได้มีการแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินและโฉนดที่ดิน อันเป็นวันกระทำละเมิด ตามมาตรา ๒๐๖^{๕๗} มาตรา ๒๒๔^{๕๘} และมาตรา ๔๓๘^{๕๙} วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยตามจำนวนข้างต้น นับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คำพิพากษา และหากผู้ฟ้องคดีได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองเพียงใด ให้หักส่วนหรือคืนเงินที่ได้รับชำระไว้เกินความเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๗/๒๕๕๙)

๕.๔ การจดทะเบียนจำนอง

ประมวลกฎหมายที่ดินได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญไว้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน โดยให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการสอบสวน เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและความสามารถของคู่กรณี ตลอดจนตรวจสอบถึงความสมบูรณ์ของสัญญาที่นำมาขอจดทะเบียนจำนองก่อนการรับจดทะเบียน การที่เจ้าพนักงานที่ดินรับจดทะเบียนจำนองโดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวก่อน ทั้งที่กรณีปรากฏข้อบกพร่องเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนจำนองและผู้จำนองได้ถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะมีการยื่นคำขอจดทะเบียนจำนองแล้ว ย่อมเป็นการรับจดทะเบียนจำนองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทายาท

๕๗-๕๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๖ ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำการละเมิด

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด

การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย



ของเจ้าของที่ดินอันถือได้ว่าเจ้าหน้าที่กระทำความผิดในการปฏิบัติหน้าที่ กรมที่ดินซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรและเป็นผู้จัดการมรดกของนาง อ. ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๓๗ นาง อ. มีทรัพย์สินมรดก คือ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)
เลขที่ ๓๔๖ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้จดทะเบียนจำนองประกัน
การกู้ยืมเงินไว้กับนาง ภ. ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกได้ไปยื่น
คำขอไถ่ถอนจำนองที่ดินทรัพย์สินมรดกต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ จึงพบว่า
การจำนองที่ดินดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ โดยในคำขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมการสอบสวนสิทธิ (ท.ด. ๑ ก) ระบุว่า นาง อ. เป็นผู้นำที่ดินพิพาทมาจำนอง
เป็นประกันการกู้ยืมเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท กับนาง ภ. ผู้รับจำนองด้วยตนเอง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
การจดทะเบียนจำนองที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี
เนื่องจากในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม นาง อ. ได้เสียชีวิตลงแล้วตั้งแต่วันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน
การจดทะเบียนจำนองดังกล่าวและให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง^{๖๐} มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง^{๖๑}
มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง^{๖๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๒ (๑)^{๖๓} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗

^{๖๐-๖๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๗๑ ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขานั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗๒ ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ให้คู่กรณีนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๖๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๗๔ ในการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวนคู่กรณี และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามสมควรแก่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๖๓} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๒ ก่อนทำการจดทะเบียน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(๑) สิทธิและความสามารถของบุคคล รวมตลอดถึงความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ฯลฯ

ฯลฯ



(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วเห็นว่ากฎหมายได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญไว้ในกรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานที่ดินต้องทำการสอบสวนเพื่อให้ทราบถึงสิทธิและความสามารถของคู่กรณี ตลอดจนตรวจสอบถึงความสมบูรณ์ของสัญญาที่นำมาขอจดทะเบียนจำนอง ดังนั้น เมื่อในการจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาท ปรากฏข้อบกพร่อง คือ สำเนาทะเบียนบ้านและชื่อผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ที่ขอจดทะเบียนจำนองแตกต่างกัน อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่ามีสำเนาบัตรประชาชนของผู้จำนอง คงมีเพียงสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับจำนอง ประกอบกับคำรับรองของผู้รับจำนองว่าผู้จำนองเป็นเจ้าของที่แท้จริง เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำการสอบสวนคู่กรณีและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นาง อ. ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ นาง อ. ย่อมไม่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง เจ้าพนักงานที่ดินจึงย่อมจะต้องทำการสอบสวนเพื่อให้ทราบถึงสิทธิและความสามารถของคู่กรณีและความสมบูรณ์ของสัญญาที่นำมาจดทะเบียนด้วย การที่เจ้าพนักงานที่ดินรับจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้กระทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไว้ ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อการกระทำละเมิดดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามเพื่อให้ได้สิทธิในการครอบครองที่ดินพิพาทคืน จึงเห็นควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินดังกล่าวตั้งแต่วันจดทะเบียน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๙/๒๕๕๘)

๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

กรณีที่มีบุคคลครอบครองที่ดินมาก่อนวันที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้ที่ดินดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติใช้บังคับ แต่บุคคลดังกล่าวมิได้ดำเนินการเพื่อขอให้ตนมีสิทธิหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ตนครอบครองตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยทางราชการได้นำที่ดินบริเวณดังกล่าวมาจัดสรรให้เป็นนิคมสร้างตนเอง ก็ไม่ปรากฏว่าบุคคลข้างต้นแสดงความประสงค์ที่จะเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ กรณีย่อมต้องถือว่า บุคคลนั้นไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดินที่ตนอาศัยอยู่ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการชอบที่จะกำหนดให้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองมีมติไม่รับผู้ที่อ้างว่าครอบครองที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง โดยให้เหตุผลว่า ผู้นั้นได้ระบุนความประสงค์จะขอเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ซึ่งไม่สามารถออกเอกสารสิทธิให้สมาชิกของนิคม จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ที่ดินพิพาทแปลงที่ ๒๗๖ แปลงที่ ๒๗๗ แปลงที่ ๒๗๘ และแปลงที่ ๔๒๙ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เดิมเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่เนื่องจากการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๑๘ ทำให้มีการนำที่ดินของรัฐที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวมาจัดสรรเป็นที่ทำกินให้แก่ราษฎร และในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยการอนุมัติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้สำรวจรังวัดกำหนดแผนผังที่ดินที่จะจัดสรรให้ราษฎรเข้าทำกิน และประกาศกำหนดให้ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงเป็นที่สงวนไว้เพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นที่สงวนสำหรับโรงเรียน ต่อมา นาย ส. ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่าได้ซื้อที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และ พ.ศ. ๒๕๓๓ และครอบครองทำประโยชน์มาตลอดโดยได้เสียภาษีบำรุงท้องที่อย่างถูกต้องขอให้เพิกถอนการรังวัดที่ให้ที่ดินทั้งสี่แปลงเป็นที่สาธารณประโยชน์ และให้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าวแก่ตน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินซึ่งอยู่ในความดูแลของโรงเรียนและเป็นที่สงวนซึ่งราษฎรในหมู่บ้านแปดอ้อม หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมกันจับจองไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน การซื้อขายที่ดินดังกล่าวไม่สามารถทำได้ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และสั่งให้นาย ส. ขนย้าย



สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดออกจากที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงภายใน ๓๐ วัน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นภรรยาและบุตรของนาย ส. อ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงต่อเนื่องมาจากนาย ส. และได้ยื่นใบสมัครลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยระบุว่ามีความประสงค์ที่จะขอเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในเขตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แปลงที่ ๔๒๙ และแปลงที่ ๒๗๖ ตามลำดับ แต่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าเป็นสมาชิก เนื่องจากที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่สงวนไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เคยแจ้งให้นาย ส. ออกไปจากที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ประกาศกำหนดให้ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงเป็นที่ดินสงวนไว้เพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นที่สงวนสำหรับโรงเรียน เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ประกาศกำหนดให้ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงเป็นที่สาธารณประโยชน์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจัดที่ดินทั้งสี่แปลงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าใช้ประโยชน์ได้ตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินพิพาทเดิมเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีนาง ว. ครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดให้ที่ดินดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะมีผลใช้บังคับ แต่นาง ว. มิได้ดำเนินการเพื่อขอให้ตนมีสิทธิหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง^{๖๔} แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังได้อ้างในคำอุทธรณ์ว่า นาง ว. ได้เคยบริจาคที่ดินพิพาทเพื่อใช้สำหรับสร้างวัดและโรงเรียนไปแล้วด้วย จึงฟังได้ว่า นาง ว. มิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลง จนกระทั่งต่อมาทางราชการได้นำที่ดินป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งที่ดินพิพาทมาจัดสรรให้เป็นนิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ก็ไม่ปรากฏว่า

^{๖๔} พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๒ บุคคลใดอ้างว่ามีสิทธิ หรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ ให้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับถ้าไม่ยื่นคำร้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าละสิทธิหรือประโยชน์นั้น

นาง ว. ได้แสดงออกว่าประสงค์จะเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมาย และขอให้ออกหนังสือสำคัญแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดให้ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงเป็นที่สาธารณประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงดังกล่าวยังคงเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันมาโดยตลอด การที่นาง ว. นำที่ดินสาธารณประโยชน์ในนิคมสร้างตนเองมาขายให้แก่ นาย ส. ซึ่งเป็นสามีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นบิดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และเมื่อ นาย ส. มิใช่ผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าครอบครองที่ดินต่อเนื่องจาก นาย ส. จึงเป็นการครอบครองโดยไม่มีสิทธิในที่ดินดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้เหตุผลว่า ใบสมัครของผู้ฟ้องคดีทั้งสองระบุความประสงค์จะขอเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ ๔๒๙ และแปลงที่ ๒๗๖ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิให้สมาชิกของนิคมได้ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๗/๒๕๕๘)

๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิได้รับที่ดินตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยพิจารณาจากการใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมแห่งท้องถื่นนั้น และทำประโยชน์ในที่ดินหรืออำนวยการทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ โดยมีได้พิจารณารายได้แต่เพียงเท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุคคลที่ได้รับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใช้เวลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย แม้รายได้จากการค้าขายจะน้อยกว่ารายได้ที่ได้รับจากการทำการเกษตรกรรม ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะที่จะถือได้ว่าเป็นเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน

